PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CLIMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, realizou-se a 144ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro – CONSEMAC, de forma presencial, no Auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), situado na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Subsolo, Cidade Nova, correspondente ao Décimo Terceiro Mandato, com as seguintes presenças:

Apoio Administrativo: Décio Jorge Craveiro Machado (MA/CONSEMAC), Edileusa Anizio Bendito (MA/CONSEMAC) e Lincoln Araujo de Paula Menezes (MA/CONSEMAC).

Membros Titulares: Helio Vanderlei Coelho Filho (Secretário Executivo do CONSEMAC), Marcos Vinicius Messina da Luz (FBCN), Mauro André dos S. Pereira (Defensores do Planeta), Oswaldo Machado Tavares (SEAERJ), Paulo César da Silva (SMDUE), Paulo Dias Pizão (ACRJ), Tarcísio Feitosa da Silva (Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro) e Walter de Araujo Gama Barboza (ASSAERJ).

Membros Suplentes: Gustavo Pedro de Paula Lima (APEDEMA), Jacqueline Guerreiro Aguiar (FBCN), Juliana Lopes de Andrade Souza (SINDUSCON/RJ), Karolina Dunai Oliveira (AMAF), Mauro Luíz Salinas do Rosário (APEDEMA/RJ), Morvan B. Nobre (SEAERJ), Rodrigo Farias da Silva (ASSAERJ) e Seny Felix da Silva (Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro).

Representante de Membro:

Membro Convidado Estadual:

Membro Convidado Federal:

Membros Convidados da Sociedade Civil: Licinio M. Rogério (FAM-Rio), Marcelo Sperle Dias (AOCEANO) e Regina Lucia de Abreu Chiaradia (FAM-Rio).

Outras presenças: Abílio Valério Tozini (FAM-Rio), Jorginaldo W. de Oliveria (REARJ), Marco Antonio Barbosa (SENGE/RJ) e Marília Lins Pinto.

Membros Faltosos: Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ), , Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas), Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Habitação (SMH), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região (SINTSAMA/RJ).

Com a formação do quórum, a reunião somente foi iniciada por volta das 11h pelo Sr. Helio Vanderlei Coelho Filho, Secretário Executivo do CONSEMAC, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em sequência, realizou a leitura dos itens da pauta da reunião.

01) Aprovação da Minuta da Ata da 142 ª Reunião Ordinária de 21/12/2023

A Minuta da Ata, encaminhada pelo CONSEMAC a todos os Conselheiros para apreciação prévia, foi submetida ao Plenário para aprovação. Porém, os Conselheiros solicitaram maior tempo para análise.

02) Aprovação da Minuta da Ata da 143 ª Reunião Ordinária de 20/02/2024

A Minuta da Ata, enviada pelo CONSEMAC a todos os Conselheiros para apreciação prévia, foi submetida ao Plenário para aprovação. Porém, os Conselheiros solicitaram maior tempo para análise.

03) Aprovação do Relatório de Atividades do CONSEMAC referente ao Ano de 2023

O Relatório de Atividades do CONSEMAC Ano 2023 encaminhado, antecipadamente, a todos os Conselheiros para análise, foi submetido ao Plenário para aprovação. Os Conselheiros, porém solicitaram maior tempo para análise e estabeleceram como limite de resposta o prazo da realização da próxima reunião ordinária do CONSEMAC.

04) Recomposição das Câmaras Técnicas e das Câmaras Setoriais Permanentes ativas e inativas:

O Sr. Helio Vanderlei propôs ao Plenário que a leitura dos nomes das câmaras técnicas e das câmaras setoriais fosse feita por ele e os conselheiros se pronunciassem quanto a escolha de quais câmaras participarão. Tendo o Plenário se pronunciado a favor, o Sr. Helio solicitou que a Sra. Edileusa Anizio anotasse as escolhas dos conselheiros e iniciou a leitura. A primeira anunciada foi a Câmara Setorial Permanente Fundo de Conservação Ambiental. O Sr. Helio indagou se existia algum voluntário que desejasse coordenar a referida Câmara. Solicitou, ainda, que os conselheiros se identificassem informando o nome do conselheiro e o nome da instituição que representam. O Sr.Vinicius Messina da FBCN e a Sra. Marilia Lins Pinto da Associação dos Moradores e Defensores do Jardim de Alah se pronunciaram a favor da participação nesta Câmara. A Sra. Jacqueline Guerreiro informou que a Sra. Marilia Lins não é conselheira. Ao que o Sr. Helio Vanderlei informou ser possível a participação da Sra. Marilia Lins na composição das câmaras, mesmo não sendo conselheira. A Sra. Jacqueline Guerreiro informou que tem ciência desta informação, na medida em que a REARJ atua há anos nesta condição. Pontuou, porém, que necessitava saber se nesta reunião seria feita a escolha dos integrantes e dos convidados das câmaras. Ao que o Sr. Helio Vanderlei respondeu sim. O Sr. Tarcísio Feitosa indagou se poderia acompanhar as reuniões das câmaras. O Sr. Helio Vanderlei informou que podem acompanhar todas as câmaras técnicas, voluntariamente. A segunda anunciada foi a Câmara Técnica Bacias Drenantes. A Sra. Jacqueline Guerreiro da FBCN e o Sr. Marcelo Sperle da AOCEANO se pronunciaram a favor da participação e o Sr. Helio Vanderlei incluiu a SMAC, informando que será indicado um biólogo. A terceira anunciada foi a Câmara Técnica Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental. O Sr. Abílio Tozini da FAM-Rio, o Sr. Vinicius Messina da FBCN e a Sra. Marilia Lins da Associação dos Moradores e Defensores do Jardim de Alah manifestaram o interesse em participar. O Sr. Abílio Tozini ressaltou que existem instituições convidadas que já integram esta câmara, citou, como exemplo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e a Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro (APEFERJ), que acredita que permanecerão. O Sr. Helio Vanderlei informou que será encaminhado convite a esses membros perguntando se desejam continuar exercendo as atividades. O Sr. Abílio Tozini informou que esta câmara técnica possui marcação de reunião para a quarta-feira da próxima semana, na Fundação Parques e Jardins e frisou que foi a única câmara que nunca deixou de realizar nenhuma reunião, tendo realizado todas as reuniões, mesmo na época da Pandemia da COVID-19. O Sr. Helio Vanderlei informou que existe um calendário contendo todas as reuniões das câmaras, que todos receberão. A quarta anunciada foi a Câmara Setorial Permanenete Gestão de Resíduos. O Sr.Tarcísio Feitosa da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Sr. Walter de Araujo Gama Barboza da ASSAERJ, o Sr. Licinio M. Rogério da FAM-Rio e a Sra. Juliana Lopes da SINDUSCON/RJ declararam o desejo de integrar. A quinta anunciada foi a Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental. A Sr.a Jacqueline Guerreiro da FBCN, o Sr. Mauro Pereira da Defensores do Planeta, o Sr. Marcelo Sperle da AOCEANO, o Sr. Jorginaldo de Oliveira da REARJ, a Sra. Juliana Lopes da SINDUSCON/RJ e o Sr.

Tarcísio Feitosa da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro manifestaram o desejo de participar. O Sr. Marco Antonio pontuou ao Sr. Helio Vanderlei que cada conselheiro titular possui a obrigatoriedade de participar de duas câmaras técnicas. Os demais membros do conselho concordaram com a fala do Sr. Marco Antonio. Ao que o Sr. Helio Vanderlei informou que será revisto ao final quem está em apenas uma e não está em nenhuma outra. A sexta anunciada foi a Câmara Setorial Permanente Licenciamento e Fiscalização Ambiental. O Sr. Paulo Silva da Subsecretaria de Controle e Licenciamento Ambiental da SMDUE, O Sr. Tarcísio Feitosa da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Sr. Vinicius Messina da FBCN, o Sr. Paulo Pizão da ACRJ, o Sr. Marcelo Sperle da AOCEANO, o Sr. Walter de Araujo Gama Barboza da ASSAERJ e a Sra. Juliana Lopes da SINDUSCON manifestaram o interesse em participar. A sétima anunciada foi a Câmara Setorial Permanente de Unidades de Conservação Ambiental. O Sr. Tarcísio Feitosa da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Sr. Vinicius Messina da FBCN, o Sr. Mauro Pereira da Defensores do Planeta, o Sr. Paulo Pizão da ACRJ, o Sr. Gustavo Pedro de Paula Lima da APEDEMA, o Sr. Jorginaldo de Oliveria da REARJ e o Sr. Abílio Valério Tozini FAM-Rio se manifestaram interessados. A última e oitava anunciada foi a Câmara Setorial Permanente Direito Ambiental. O Sr. Paulo Silva da Subsecretaria de Controle e Licenciamento Ambiental da SMDUE, o Sr. Morvan B. Nobre da SEAERJ, a Sra. Karolina Dunai Oliveira da AMAF, o Sr. Gustavo Pedro de Paula Lima da APEDEMA e o Sr. Tarcísio Feitosa da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro se manifestaram a favor. O Sr Mauro Pereira indagou sobre a Câmara Técnica Bacias Drenantes. Ao que o Sr. Helio Vanderlei informou que já foi anunciada, mas que faria revisão para completar as câmaras, de modo que cada conselheiro atue em duas câmaras, conforme preconiza o Regimento Interno do CONSEMAC. O Sr. Helio Vanderlei fez a leitura das composições de todas as câmaras. Iniciou pela Câmara Setorial Permanente Direito Ambiental e perguntou se faltava alguém. Nenhum dos presentes se manifestou. O Morvan B. Nobre da SEAERJ informou que esta Câmara está ativa, não parou, sendo composta por Associação de Moradores do Jardim Botânico, OAB, PGM e a SMV. O Sr. Marco Antonio pontuou se tratar de uma proposta nova apresentada pelo Secretário Executivo. Ao que o Sr. Morvan Nobre informou compreender. Ao que o Sr. Helio Vanderlei orientou que, feitas as indicações, serão analisadas as listagens das composições anteriores, e se verificará os ausentes, que serão informados da nova composição e indagados se desejam permanecer a frente da câmara técnica. O Sr. Mauro Pereira perguntou se não será mais respeitado o número limite de nove componentes para a composição das câmaras. O Sr. Abílio Valerio observou que este quantitativo pode ser revisto quando da revisão do Regimento Interno. Ao que o Sr. Mauro Pereira concordou, ressaltando, porém, que o Regimento, ora em vigor, deve ser respeitado. Fundamentou sua pergunta com o exemplo da Câmara Setorial Permanente de Unidades de Conservação Ambiental, que já possui alguns membros, como a Sra. Isabelle de Loys, que não se encontra presente, mas que apreciará permanecer. Questionou se quando a câmara estiver completa, haverá a retirada de membros que já faziam parte. A Sra. Jacqueline Guerreiro reforçou que ocorre o mesmo com a Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental, pois se escontra ativa e possui membros. O Sr. Helio Vanderlei repondeu que quando a câmara for composta de dez membros, nove serão indicados e um será voluntário. O Sr. Vinicius Messina informou que compreendeu que, independentemente de quem já estava compondo a câmara, este deve se manifestar quanto a permanência. O Sr. Mauro Pereira declarou que podem ocorrer problemas sob várias formas. O Sr. Vinicius Messina ressaltou que quanto a questão do exemplo referente a Sra. Isabele de Loys, a prioridade são os conselheiros e não os convidados. O Sr. Marco Antonio citou que os conselheiros possuem prioridade e obrigação. O Sr. Helio Vanderlei informou que a obrigação legal pertence ao Pleno e, em complemento, aos voluntários. Em seguida declarou que existia problema em algumas câmaras, pois não obtiveram o número mínimo de cinco componentes para a sua formação. A primeira é a Câmara Setorial Permanente Fundo de Conservação Ambiental, uma das mais importantes câmaras, que trata dos recursos do

Fundo, com apenas duas entidades: FBCN e Associação dos Moradores e Defensores do Jardim de Alah. A Sra. Jacqueline Guerreiro propôs que, quando tiver dinheiro na câmara, esta seja ativada. O Sr.Marco Antonio informou que quando o Secretário Executivo e a Secretária de Meio Ambiente e Clima se disponibilizarem a solicitar que se coloque dinheiro no Fundo, então será possível os conselheiros participarem, pois não tem sentido participar de algo que não funciona. O Sr. Mauro Pereira informou que o Sr. Marco Antonio tem experiência nesta câmara. O Sr. Marco Antonio afirmou que participou durante vinte anos desta câmara tentando mudar o processo, sem êxito. O Sr. Tarcísio indagou se quem deve participar da referida câmara são conselheiros, se o Fundo está constituido legalmente e se possui ordenamento de despesa. O Sr. Helio afirmou que sim, que possui dinheiro em caixa e projeto aprovado. Diante desta afirmação, o Sr. Tarcisio Feitosa da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro declarou o desejo de participar. O Sr Helio Vanderlei informou necessitar de mais duas instituições, posto que pelas normas do Regimento Interno atual do CONSEMAC são necessários, pelo menos, cinco membros, caso contrário a câmara não funcionará. Como não ocorreu mais nenhuma adesão, a Sra. Jacqueline Guerreiro propôs que não fosse ativada nesta reunião e seja encaminhado um ofício. O Sr. Vinicius Messina salientou que somente poderá ocorrer a reunião quando atingir o mínimo de componentes. O Sr. Mauro Pereira informou que alguns membros não compareceram a reunião. O Sr. Helio Vanderlei informou que incluirá duas pessoas do governo para completar o número mínimo. Indicou a SMAC e outro membro do Poder Municipal. O Sr. Marco Antonio informou que a SMAC já fazia parte, em razão de ser membro obrigatório. O Sr. Helio Vanderlei mencionou que algum dos presentes manifestou o desejo de expressar-se em relação a Câmara Técnica Bacias Drenantes, composta por: FBCN, AOCEANO, SMAC e Defensores do Planeta. O Sr. Helio Vanderlei concedeu a palavra ao Sr. Marcelo Sperle, que indagou se a referida câmara não consideraria o restante da zona costeira do município, por compreender que poderia ser ampliada. O Sr. Vinicius Messina reendossou a proposta do Sr. Marcelo Sperle. Explicou que, anteriormente, esta câmara era dividida em três câmaras de bacias e que o encaminhamento desta nova câmara será a evolução. A Sra. Jacqueline Guerreiro propôs que esta questão seja discutida na primeira reunião da câmara. Proposta esta, endossada pelo Sr. Mauro Pereira e o Sr. Vinicius Messina. A Sra. Jacqueline Guerreiro informou a cerca desta câmara específica que no arquivo enviado pela Secretaria Executiva do CONSEMAC, que trata do Relatório do CONSEMAC, consta um erro. Afirmou que esta câmara nunca foi ativada e que embora tenha se tentado durante um ano a sua ativação, não lograram êxito. Explicou que por duas vezes, salvo engano, o tempo da reunião acabou e o item foi adiado, embora constasse da pauta, e na penúltima reunião foi alegado erro adminsitrativo que impossibilitava a ativação, mas que esta seria possível após a eleição dos novos conselheiros. Contudo, o arquivo enviado apresenta zero reuniões de doze reuniões previstas. Afirmou que está errado, posto que se a câmara não foi ativada, não se pode cobrar que ocorrressem reuniões. Afirmou que a Câmara de Bacias Drenantes foi cogitada e aprovada a sua existência, porém não foi ativada, então não se pode cobrar zero reuniões de doze. Solicitou que o Relatório seja refeito e conste esta informação. O Sr. Mauro Pereira informou que a Defensores do Planeta não estava na Câmara de Bacias Drenantes, porém está presente nos dois principais comitês desse Estado que versam para a nossa cidade, que são o Comitê da Baía de Guanabara e o Guandu, e considera de suma importância que nessa câmara participem os dois representantes desses comitês. Declarou que tem visto uma boa participação do Daniel, que mencionou não se encontrar presente. E indagou onde está o representante do Guandu, que é o comitê mais rico do Estado. Informou ser necessária a sua participação para que se possa incidir sobre projetos, posto possuírmos recursos a serem aplicados na área de educação ambiental da Cidade. Não somente participar, mas que esta câmara possa ter uma incidência maior dentro do Comitê Guandu. Aproveitou para críticar a SMAC, informando ser pífia a sua participação no Comitê Guandu, comitê importante e detentor de recursos, que versa sobre o seu território, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, porém com maravilhosa participação no Comitê da Baía de Guanabara. Solicitou que o Sr. Helio Vanderlei, haja vista sua experiência em

Comitês, viabilize a participação da SMAC no Comitê Guandu. O Sr. Helio Vanderlei exclareceu que quando a atual gestão iniciou os seus trabalhos a representação da Prefeitura nos Comitês de Bacias, tanto no Comitê da Baía de Guanabara quanto no Comitê Guandu, pertencia a Fundação Rio-Águas e quando tentou fazer sua inscrição não foi possível enquanto SMAC, posto que, pela Prefeitura, o prefeito já havia indicado, em carta, a Rio-Águas. A SMAC encontra-se num processo de participação voluntária e de inserção da equipe técnica, inclusive para entender como é o comitê e seus recursos. Em razão de ser decano do Comitê de Bacias do Guandu e ter sido do INEA, responsável pela liberação de dinheiro para os Comitês, declarou sua experiência com a máquina adminsitrativa tanto do INEA, como do Comitê. Informou que muitas vezes é dito, por ele, Sr. Helio Vanderlei, pelo Sr. Mauro Pereira, e por muitos, que o Comitê do Guandu é um comitê rico. Afirmou que são 38 milhões a 40 milhões por ano advindos das empresas que possuem outorga. Explicou que para retirar água do corpo hídrico subterrâneo ou da superfície é necessária a outorga. Ao se solicitar a outorga ao INEA, que é a licença ambiental, esta ao ser concedida, as empresas de segurança hídrica fazem o boleto, este é encaminhado à empresa, que deposita na conta do INEA, numa subconta daquele comitê, são nove comitês e cada um possui uma subconta. Esse dinheiro ao chegar no INEA, num total de 38 milhões durante o ano, é repassado, a cada dois meses, automaticamente, a entidade delegatária AGEVAPE, especificamente, dos dois comitês, que opera o financeiro deste comitê . Relembrou que quando iniciou seus trabalhos junto ao INEA este repasse não era automático, possuia uma enorme burocracia, o que ocasionava desentendimentos infinitos entre o Comitê e o INEA, porque o dinheiro não era liberado a tempo, e o dinheiro se acumalava. Então, o governador assinou um decreto, que propiciou uma discussão com o Conselho Estadual, com o Fórum Fluminense e com os Comitês de Bacia, e ao final o INEA aprovou o repasse automático. Quando este dinheiro chega ao Comitê de Bacia, sejam 20 ou 30 milhões, ele se encontra na AGEVAPE. Explicou que todo comitê tem um plano de aplicação que define as áreas de aplicação dos recursos, sem esvaziar a natureza, as áres de educação ambiental e o sanemamento, todas as áreas são especificadas neste plano de aplicação e os valores correspondentes são definidos a cada dois anos. Citou, como exemplo, a possiblidade de que fossem definidos 1,5 milhão para educação ambiental em 2025. Um conselheiro ambiantalista anunciaria que o comitê possui dinheiro. Então, a conselheira Sra. Jaqueline Guerreiro informaria que a Câmara ou o GT do qual faz parte elaborará um projeto de educação ambiental, convocando a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação para reunião e concretizando um projeto bem elaborado, definindo o valor de 500 mil reais, contendo todas as diretrizes necessárias e o encaminhará para a Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacia, que analisará o projeto daquela cidade, fará o parecer e o encaminhará a Plenária, como a do CONSEMAC, que elaborará uma resolução aprovando o valor definido no programa de educação ambiental do Município do Rio de Janeiro, este dinheiro terá dois caminhos: a AGEVAPE poderá fazer um Termo de Cooperação descentralizando ao Município, e este realizará a licitação e a contratação ou os técnicos da AGEVAPE elaborarão um Termo de Referência baseado no projeto apresentado e o encaminhará ao mercado, a uma empresa de engenharia, a uma ONG, a quem for qualificado, conforme a documentação exigida na Lei de Licitações nº 8.666, posto que a AGEVAPE tem a obrigação de cumprir a legislação, e a empresa que ganhar a licitação executará o projeto, esta empresa será paga pela AGEVAPE e o projeto pertencerá a Secretaria. Indagou a Sra. Jacqueline Guerreiro se o tempo de duração de todo este trâmite seria de um ano a um ano e meio. Ao que a Sra. Jacqueline Guerreiro declarou ser de dois anos. O Sr. Helio Vanderei continuou sua explicação dizendo que entre o momento em que se decidiu realizar o projeto, a sua entrega a Câmara Técnica, o seu encaminhamento a Plenária, a sua chegada a AGEVAPE, e esta realizar o Convênio ou o Termo de Referência, a licitação e a execução pela empresa, demora de um ano a um ano e meio, pelo menos. O Sr. Marco Antonio informou que as empresas, às vezes, não realizam o contrato. A Sra. Jacqueline Guerreiro informou que algumas empresas executam mal o projeto. O Sr. Helo Vanderlei informou que por esta razão muitos municípios não realizam projetos para o Comitê de Bacia, e que o grande debate é a ausência da administração

pública municipal que ao perceber que não consegue realizar projetos e executá-los, termina se ausentando. Informou que a sua estratégia é diferente, compreende que devemos ir ao local, discutir, fomatar, propor, acompanhar até termos a solução do problema. Citou que foi aprovado pelo Comitê da Baía de Guanabara, muito conhecido pela Sra. Jacqueline Guerreiro, para o Subcomitê do Leste um valor de quatrocentos e poucos mil reais para dois planos de manejo. Informou que ao iniciar seus trabalhos na SMAC já tinha conhecimento desta infomação, que compareceu ao Comitê e discutiu com os técnicos e realizaram o Termo de Referência que foi encaminhado a AGEVAPE, que procedeu a revisão do Termo de Referência, a licitação e a contratação, cujos planos de manejo serão executados agora. Isto demorou um ano e meio a dois. A Sra. Jacqueline Guerreiro informou que a revisão de plano de saneamento a metade do dinheiro também foi para Rio-Águas. O Sr. Helio Vanderlei informou que existem caminhos que os técnicos do Município tem que aprender a realizar, possíveis de realizar, mas que isto requer verificar quem da equipe técnica elaborará, quem da equipe técnica apresentará, quem acompanhará durante aquele período. Declarou que muitas vezes é dito que o saneamento possui dinheiro. Indagou como, qual o caminho, onde está, qual é o valor, pois quando conversou com o BNDES e perguntou sobre o Fundo do Clima recebeu a resposta que se tratava de empréstimo e decidiu não aceitar, pois deseja valor a fundo perdido para aplicar no Projeto Refloresta Rio 20 milhões para ampliar a cobertura verde do Rio de Janeiro. Informou que não adianta possuir 400 milhões se o Município não está em condições, às vezes, de pegar um empréstimo e ouvir dizer que existe este valor de 400 milhões, mas efetivamente, o Município não acessa o dinheiro. Existe um Programa de Saneamento do Guandu que atende a região de Guaratiba, com investimento de 58 milhões de reais em saneamento rural ou peri urbano, que são estações biogestores individuais ou coletivos. Infomou que isto foi recebido do Comitê. Fizeram o Termo de Referência, licitaram, contrataram a empresa e apresentaram a Rio-Águas, que é a responsável por este trabalho na Cidade, não apresentaram a SMAC. A Rio-Águas acompanha a extração desses biogestores, sejam coletivos ou individuais. Tem situações que o Município acompanha de forma permanente, tem situações que não possui o menor interesse em acompanhar ou buscar este investimento, porém é necessário explicar como é o processo do dinheiro para que se possa ter clareza. Declarou ser muito ruim para ele, que está a frente da SMAC, receber a informação que existe dinheiro, porém não ser explicado como esse dinheiro chega na Prefeitura. A Sra. Jacqueline Guerreiro informou que existe dinheiro, porém este não é encaminhado ao Fundo. O Sr. Helio Vanderlei citou o exemplo da informação trazida sobre a riqueza que o Comitê de Bacia possui, porém não se explica o processo e todos passam a considerá-lo incompetente, posto que existe dinheiro e ele não reune esforços para adquirir este dinheiro. Declarou ser necessário explicar a Plenária como ocorre o processo, quais são os recursos que fazem o Fundo, que se dá mediante os royalties de petróleo, medidas compensatórias, multas e afirmou que tudo isto deve ir para o Fundo. Indagou quais são os mecanismos legais para que isto aconteça. Informou que estes mecanismos existem, precisam existir e devem ser cobrados. Informou que o papel dele, enquanto Secretário Executivo do CONSEMAC, é colaborar com o Conselho para aprimorar este sistema, informar, posto não ser um conselho apenas para reclamar. Considerou que uma câmara técnica é a responsável por discutir, tecnicamente, e propor e o papel dele é encaminhar a proposta. Compreende que a presença dele no Conselho não é, absolutamente, proporcionar um salto de qualidade ao conselho, inclusive por ter sido convidado pela Sra. Tainá de Paula, pela sua experiência, sua vivência e a sua relação com Terceiro Setor. E declarou que a sua experiência é a de estruturar, de organizar, de construir fórum de debate, efetivamente, em proposição para o alcance de metas. Indagou quais são as metas do Conselho e respondeu que estas não foram definidas. Indagou, ainda, quais são as suas prioridades do debate com o Poder Público, do debate político, do debate técnico. O conselho é aquele que aconselha a Administração, mas também tem suas resoluções que possuem poder de lei, por essa razão considera importante o entendimento entre o Secretário Executivo e os conselheiros. Pediu desculpas pelo tempo de sua fala. Solicitou ao Sr. Mauro Pereira, ator potente internacional de uma ONG importante, que

informe o caminho, pois ao não informar o caminho faz parecer, às vezes, que a Administração Pública é incompetente. Para finalizar, solicitou que a Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (MA/SUBMC/GUC) informe, em reunião do CONSEMAC, o valor de todos os planos de manejo a serem realizados nas unidades de conservação que ainda não o possuem. Citou, como exemplo, a existência de 67 unidades de conservação e apenas 12 planos de manejo, cujo valor total de todos os planos de manejo seja de 1 bilhão. Indagou o custeio da operação se tiver que ter sede em todas as unidades de conservação e servidores. O Sr. Abílio Tozini exclamou que a montagem de um fábrica de plano de manejo torna bilionário o seu proprietário. Ao que o Sr. Helio Vanderlei informou não querer dizer isso e continuou sua explanação. Informou que muitas vezes as pessoas não têm noção do custo operacional daquilo que se deseja criar. Concluiu declarando que ele possui uma discussão interna grande na SMAC acerca da criação de unidade de conservação, assunto que considera importantíssimo. Porém, indagou qual o custo disso e de sua operação, posto que depois a sociedade cobrará a operacionalização desta unidade, a ausência de sede, a ausência de educação ambiental, a ausência de manutenção da sede, o banheiro que não funciona, a luz que não foi paga. Informou, contudo, que ninguém pergunta quanto custará e quais os recursos, oriundos de onde, de quais fontes, que manterão àquela operação, somente deseja criar. Afirmou que o Sr. Tarcísio Feitosa é especialista em cobrar e o faz muito bem. Informou que quando ele, enquanto Secretário Executivo do CONSEMAC, indagar a um membro da sociedade qual é a fonte, este responderá desconhecer e não possuir interesse em saber e que o seu desejo é apenas que o órgão público realize. O Sr. Mauro Pereira fez uma errata. Declarou que culpou a SMAC com relação a participação pífia, mas na verdade a culpa é da Rio-Águas. Informou que o Daniel, que embora ausente terá conhecimento desta informação, é muito participante em todas as atividades do Comitê da Baía de Guanabara e, por esta razão, verifica sua presença, de preferência nessas câmaras. Informou que indagou ao Daniel a razão pela qual ele não participa no Comitê Guandu, tendo recebido a resposta de que a sua atuação ocorre mais no Comitê da Baía de Guanabara. Afirmou compreender que o Sr. Helio Vanderlei recebeu a crítica realizada por ele, porém discorda quanto as dificuldades mencionadas para que os recursos cheguem. Informou que foi coordenador de educação ambiental do Comitê Guandu e presenciou uma empresa de engenharia receber 1 milhão para realizar uns programas em 13 munícipios. Declarou que, embora tenha questionado a ausência de expertise em educação ambiental da referida empresa, esta ganhou e está concluindo a implantação desses programas em menos de um ano e meio. Informou discordar quanto ao tempo de dois a três anos mencionado, posto que depende do projeto, de qual celeridade a AGEVAPE quer e com quem quer, que o dinheiro chega. Afirmou não ser possível considerar esse argumento como empecilho para que o Município do Rio de Janeiro não deva participar do Comitê Guandu. Voltou a afirmar que o Comitê do Guandu é rico, e que esta informação é conhecida nacionalmente. Declarou que o Rio não acessa, e se está acessando agora isto ocorre em razão da acessibilidade do Sr. Helio Vanderlei, por conhecer o Comitê. Afirmou que a Prefeitura nunca quis participar, e ele, enquanto membro do Comitê Guandu, sentiu-se envergonhado porque via os municípios e seus secretários de meio ambiente participando e se questionava onde estava o Rio. Informou que no ano passado, quando possuía recursos para o turismo ecológico, encaminhou a Sra. Daniela, filha do Sr. César Maia, convite para participar, informando a existência desses recursos para a Cidade do Rio de Janeiro, porém nunca compareceu. Declarou que como carioca, que ama a Cidade, sentiu-se envergonhado ao perceber a ausência da participação da Cidade no Comitê, que versa, principalmente, sobre o seu território, a Zona Oeste, por ser esta coberta pelo Comitê Guandu. Explicou por isso a sua crítica e por isso o seu questionamento quanto a essas câmaras. Solicitou que o Sr. Helio Vanderlei convide a Rio-Águas a participar, de preferência com maior facilidade, do Comitê Guandu. O Sr. Helio Vanderlei avisou que faltavam cinco minutos para o encerramento da plenária e que três pessoas solicitaram a palavra, em sequência o Sr. Tarcísio Feitosa, o Sr. Vinicius Messina e o Sr. Morvan Nobre. O Sr. Tarcísio Feitosa mencionou que com relação a questão das cobranças, colocou-se como um dos culpados

também, posto que considera que ao fazer parte do CONSEMAC a culpa da inviabilidade das coisas não acontecerem também é do conselheiro, sendo necessário, nesse momento, construir o ambiente de uma política da questão da conservação da biodiversidade com este entendimento. Informou possuir em sua biografia a proteção de 6 milhões de hectares de floresta, comunidades de conservação, tanto de uso sustentável como de proteção integral, em que até hoje se discute recursos para a manutenção. Indagou imaginar demarcar isso e proteger 6 milhões de hectares de floresta. Aproveitou para informar que o Brasil passa por um momento muito interessante que é a discussão da qualidade do ar, e que logo ocorrerá a aprovação da Política Nacional de Qualidade do Ar, e informou o seu desejo de propor, talvez na próxima reunião, uma Câmara Técnica Extraordinária para qualificar a questão da qualidade do ar no debate do Conselho, principalmente pela característica das emissões urbanas realizadas na Cidade. O Sr. Vinicius Messina informou que a questão que gerou elogios a pessoa do Sr. Helio Vanderlei ocorre em razão do sofrimento com a instabilidade política de gestão, os sucessivos secretários que se modificam, e uma relação que se estabelece muito mais facilmente quando se tem um interlocutor, um representante que tenha intimidade, uma trajetória com o Terceiro Setor. Comentou quanto a questão das unidades de conservação mencionadas pelo Sr. Helio Vanderlei, que o Sr. Vladimir França, em reunião do CONSEMAC, quando o Vice-Prefeito era Secretário de Meio Ambiente, apresentou um arquivo sensacional com todo o mapeamento, unidade e o estado de cada uma, entre outras informações, lembrou que solicitou que este arquivo fosse disponibilizado para fonte de consulta dos conselheiros, porém não teve acesso a esta apresentação, que somente passou na tela no dia daquela reunião. Informou que ocorrem problemas de comunicação e não somente com o governo. Citou, como exemplo, o comentário realizado pelo conselheiro sobre o Plano do Comitê de Bacias e quando em resposta o Sr. Helio Vanderlei informou que o Prefeito indicou a Rio-Águas e na hora da chamada esse membro não se encontrava. Citou, ainda, o exemplo do Conselho Municipal de Cultura, destacando que informação é poder e quando esta não é transmitida não se está, democraticamente, incentivando a participação. A exemplo da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, o Conselho tinha o dever da sociedade civil de transmitir informação, ajudar a realizar projetos, prestar contas. Declarou que o Conselho possui uma baixíssima renovação. Infomou que não pôde participar da eleição e ficou surpreso em saber que cada um poderia votar em um, então votariam em si mesmos. Lembrou que na eleição passada cada segmento votava, e no seu segmento tinham três candidatos e cada um votava em dois e cada um fazia a sua chapa por segmento. Declarou que a renovação não é muito clara. Ainda citou como exemplo a capilaridade do setor comunitário, onde as associações são as sentenas e que as informações geradas nas reuniões do Conselho os conselheiros deveriam ter capacidade de transmitir, assim como tem de receber. Declarou que o que o Sr. Helio Vanderlei informou foi excelente, e complementou muito bem o que o Sr. Mauro Pereira falou. Declarou, também, que o que o Sr. Mauro Pereira informou, antes da abertura da reunião, é necessário repetir, por ser muito importante. Considera muito importante que no GT e nas câmaras técnicas se possa realizar uma evolução do processo de empoderamento do Conselho na relação com o Poder Público e que se tenha realmente um chamamento da responsabilidade com a representação que possuem. Salietou que esta questão foi abordada por ele desde o mandato anterior. Considerou que as denúncias de corte de árvore e as questões referentes a fumacê devem ser realizadas por escrito, mediante protocolo, por serem questões que não devem ser discutidas no CONSEMAC, posto que este deve discutir política pública e a relação com o movimento do Terceiro Setor com o Poder Público.

05) Aprovação do Grupo de Trabalho para a reestruturação do Regimento Interno do CONSEMAC de 2014

O Sr. Licinio M. Rogério pontuou como ocorreram os trabalhos de determinado grupo de trabalho que participou com o mesmo objetivo. Recordou que durante a reunião de trabalho cada item era discutido e concluído na mesma reunião, não cabendo revisão do mesmo item nas próximas reuniões, até todo o trabalho da comissão ser levado ao Plenário

para aprovação. Informou que o intervalo ideal para a realização das reuniões é uma vez por semana durante prazo a ser determinado e não quinze dias, por entender ser longo. Salientou a celeridade deste processo, que possibilita a conclusão dos trabalhos em, aproximadamente, vinte reuniões. Diante da manifestação de alguns Conselheiros com relação ao prazo, o Sr. Helio Vanderlei informou que a decisão sobre o quantitativo das reuniões, os dias e os horários, caberá a própria Comissão eleita, composta por um grupo, com coordenador, relator e sua organização administrativa, responsável por encaminhar e-mail, acompanhar, redigir as atas etc. Esclareceu que as reuniões poderão ser semanais ou quinzenais, porém esta atribuição não pertence a SMAC, nem a Secretária Executiva do CONSEMAC. O Sr. Morvan Nobre pediu a palavra e declarou que a alteração do Regimento Interno deve ser realizada pelo Conselho como um todo e não a Comissão. Citou o exemplo da alteração do Regimento do Comitê de Monitoramento, trazido pelo Sr. Licinio Rogério, em que todos os membros participaram durante todo o prazo das reuniões. Não cabendo a Comissão propor a mudança e em uma reunião do Pleno ser aprovado todo o novo Regimento. Compreende que a Comissão deva encaminhar as propostas de alterações ao Pleno por etapas, para apreciação e aprovação passo a passo ou a Comissão prepara um documento base para discussão do Pleno em várias reuniões. Reforçou que considera que a atribuição para alterar o Regimento Interno é do Conselho inteiro e não da Comissão, em razão do peso dos diversos setores não ser proporcional ao peso do Conselho. O Sr. Helio Vanderlei afirmou ser pertinente a colocação do Sr. Morvan Nobre, bem como as divergências que surgirão a partir deste momento. Informou que as orientações serão as mesmas, onde a Plenária analisa e vota item por item e, caso a reunião não seja suficiente, outras reuniões ordinárias e extraordinárias serão marcadas, até o chancelamento da revisão do Regimento Interno em plenária final. Diante da indagação de ser desnecessária a criação de uma comissão para o fato, o Sr. Helio Vanderlei respondeu ser necessária, posto que a Comissão faz a proposta e a Plenária faz a avaliação e a votação, como ocorre em qualquer conselho. O Sr. Marco Antonio Barbosa informou que o Sr. Gustavo Pedro quis dizer que o Conselho não é mais inteligente e sim mais experiente, posto que não será a primeira vez que fará reforma em seu Regimento Interno. Recordou que a primeira reforma foi encaminhada a Câmara de Direito Ambiental e que desta vez será organizada mediante um grupo de trabalho que a avaliará. Salientou a possibilidade da participação das reuniões, pois as Comissões, as Câmaras Técnicas e as Câmaras Setoriais Permanentes sempre foram abertas a qualquer pessoa. Posteriormente, o Regimento Interno e a comissão serão avaliados pelo Plenário. Sugeriu que a avaliação tenha como base o passado e o presente. Acredita que, após a realização de todas as reuniões da Comissão, seja feita a avaliação do Regimento Interno. Posto que o Regimento Interno, necessariamente, não possui urgência urgentíssima de ser alterado. Afirmou ser necessário ter paciência para não atropelar o processo, de modo que a revisão conceda consistência ao Conselho. Ao que o Sr. Helio Vanderlei afirmou existir paciência no processo. O Sr. Vinicius Messina informou que todos os membros, presentes e os ausentes, são experientes em processos democráticos nas entidades que representam, não existindo grandes problemas, necessitando apenas da adequação a proposta aprovada na plenária anterior, que possui o prazo de 7 meses. Ao que o Sr. Helio Vanderlei informou não ter sido estabelecido prazo. O Sr. Vinicius Messina esclareceu ter entendido errado. Continuou sua explanação, afirmando que a Comissão eleita é bem representativa, pois possui quase a maioria da sociedade civil, apesar de concordar com a questão da proporcionalidade. Declarou que o encaminhamento realizado pelo Sr. Secretário Executivo foi bem feito. A primeira reunião do grupo deve ser um plano de trabalho, sendo aberto a consulta pública, como bem pontuou a Pastoral da Ecologia Integral, para que a sociedade civil participe. Sinalizou que outra questão clara é a representação do Poder Público, que demonstra seu desinteresse em participar das reuniões e a impossibilidade de obrigá-los, contudo cabe o encaminhamento feito também pela Pastoral da Ecologia Integral, quanto a inclusão no Regimento de anotação na folha do funcionário da indisciplina do seu compromisso. Solicitou que se estabelecesse a marcação de reunião para se realizar o cronograma e o plano de trabalho para apresentação, por acreditar que não será possível no final discutir

ponto por ponto em Plenária. O Sr. Marco Antonio Barbosa informou que a discussão na Plenária deve ser realizada ponto por ponto. O Sr. Vinicius Messina concordou, por ser um processo democrático, porém entende que se deva esgotar na consulta, onde todos os membros estarão presentes, por se tratar de processo aberto e transparente para a obtenção de minuta final consistente, inclusive com o aval da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, de modo que não chegue a Plenária do CONSEMAC de forma desconhecida. Frisou, novamente, a necessidade da marcação da primeira reunião. O Sr. Paulo Pizão não contrapondo, propôs que seja observada a sugestão da Secretaria Executiva do CONSEMAC, em razão da sua praticidade. Explicou que a Secretaria Executiva distribuirá a minuta a todos os conselheiros e concederá o prazo de 15 dias e, durante este período, será possível encaminhar sugestões e realizar a primeira reunião, em que todos os questionamentos pontuados neste momento serão decididos. Compreende que a marcação de uma reunião será mais uma reunião para debater questões das mais diversas como ocorre, sem que seja dada sequência ao assunto. Solicitou que o Plenário siga esta proposta. O Sr. Helio Vanderlei observou que está servidor público, pois não é concursado, sendo extraquadro, tendo sido convidado para atuar na Secretaria de Meio Ambiente e Clima. Esclareceu que ao ser indicado possui a responsabilidade de estar presente na Plenária, e quando não for possível comunicará a chefia imediata, para que esta designe o suplente e, caso este não possa comparecer, será necessário o encaminhamento de um comunicado a Plenária, informando o motivo administrativo da ausência do conselheiro. Pontuou que, por outro lado, isto também cabe ao setor da Sociedade Civil, para o qual a Secretaria não tem a menor governança. Quando um membro titular de qualquer instituição não está presente e o seu suplente também se ausenta, não haverá nenhuma punição para eles. O Sr. Tarcísio Feitosa argumentou que o Regimento Interno prevê punição. Ao que o Sr. Helio Vanderlei esclareceu que o Regimento prevê a perda do mandato no caso de determinado número de ausências ao Plenário, porém não há nenhuma restrição. Frisou que se faz necessário o devido cuidado com os procedimentos administrativos, enquanto servidor público. Informou que, enquanto Secretário Executivo, solicitará a Secretaria que encaminhe informação sobre a ausência do titular e do suplente. Neste caso, os membros do Poder Público não perdem o mandato, mas os membros da Sociedade Civil perdem. O Regimento Interno prevê que determinado número de faltas ocasiona a perda do mandato no CONSEMAC. Esclareceu que realizou esta colocação para avaliação do Plenário no decorrer do debate, e informou que não deseja ter na ficha profissional nenhuma anotação pela ausência de participação. O Sr. Mauro Pereira comentou que sente a ausência de alguns entes e solicitou a importância do envio de convite ou ofício, por parte da Secretaria Executiva do CONSEMAC a CMRJ, ao IBAMA e ao INEA, por serem parte do CONSEMAC. Informou que o Plenário deseja a presença deles, sem os quais não é possível discutir meio ambiente na cidade. Recordou a presença desses entes no início de seu mandato junto ao CONSEMAC, inclusive a de seus assessores parlamentares, e informou que hoje não mais estão presentes. Comunicou que em conversa com funcionários da Secretaria de Estado de Ambiente (SEA), estes revelaram que nunca foram convidados e demonstraram o desejo de participar do CONSEMAC. Em resposta, o Sr. Helio informou que o IBAMA, órgão federal, não faz parte do CONSEMAC, é convidado. Quanto aos convites, esclareceu que a Secretaria Executiva encaminhou ofício ao Presidente do INEA e ao Sr. Rogério Rocco, Superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro, tendo recebido deste último a resposta de que estaria presente neste processo. Ao que o Sr. Mauro solicitou o reenvio dos ofícios, posto as mudanças ocorridas na cidade, visto que o Sr. Rogério Rocco não se encontra mais no IBAMA, e as muitas exonerações no INEA, realizadas pelo novo Secretário do SEA. Solicitou, ainda, o envio de ofício a SEA, tendo em vista a sua manifestação de interesse. O Sr. Helio Vanderlei encerrou a discussão sobre a criação da comissão e declarou sua criação, atribuindo a Secretaria Executiva os procedimentos administrativos para a próxima reunião da comissão. Dando prosseguimento a pauta, o Sr. Helio Vanderlei fez a leitura do item 04, que trata da questão da recomposição das câmaras técnicas e das câmaras setoriais permanentes.

06) Informes Gerais

Não houve informes.

07) Propostas de pauta para a próxima reunião

O Sr. Helio Vanderlei solicitou que a Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (MA/SUBMC/GUC) informe, em reunião do CONSEMAC, o valor de todos os planos de manejo a serem realizados nas unidades de conservação que ainda não o possuem.
O Sr. Tarcísio Feitosa propôs a abertura de uma câmara técnica extraordinária para qualificar a qualidade do ar, principalmente pela característica das emissões urbanas da Cidade.
O Sr. Hélio Vanderlei, solicitou que propostas de pauta sejam encaminhadas ao email do CONSEMAC: consemac.pcrj@gmail.com
Diante da conclusão das propostas de pauta, o Sr. Hélio Vanderlei agradeceu a presença de todos na plenária, considerando-a muito produtiva, informou que todos os documentos serão encaminhados aos conselheiros e encerrou a reunião, aproximadamente, às13h.

Eliana Cacique Romano Rodrigues
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima
Presidente do CONSEMAC